

1510446-71.2020.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... absolutória. Apelo ministerial. Condenação por tráfico. Impossibilidade. Confissão em solo policial que restou isolada nos autos. Ausência de outros elementos a corroborar a confissão extrajudicial. Admissão apenas da posse para uso próprio. Condenação pelo art. 28. Possibilidade. Fixada a pena de advertência. Detração anômala. Ocorrência. Apelo ministerial parcialmente provido e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510446-71.2020.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510446-71.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2141119/2020 - DEL.DEF.MUL. BAURU, 7645707 - DEL.DEF.MUL. BAURU, 900040/20/404 -
DEL.DEF.MUL. BAURU, 2141119 - DEL.DEF.MUL. BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO JACQUES ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

LEANDRO JACQUES ALVES foi dado como incurso nas penas do art. 12, caput, da Lei 10.826/03, porque, no dia 17 de fevereiro de 2020, na rua Miguel Simão, 2-66, Parque Jaraguá, nesta cidade, possuía munições de uso permitido, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em dois cartuchos metálicos calibre .20 e quatro cartuchos plásticos calibre .20. A denúncia foi recebida por despacho datado de 02 de julho de 2020 (fls. 108). Citado (fls. 115), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 119/120. Em audiência, foram ouvidas testemunhas (fls. 170/180). Intimado para audiência (fls. 167), o réu não compareceu, razão pela qual sua revelia foi decretada (fls. 170). Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da

ação penal, nos termos da denúncia (fls. 183/186).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 191/200, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- não há prova de que as munições pertenciam efetivamente ao réu; 3)- a conduta é atípica pois ausente lesividade na conduta. Pediu a absolvição e, alternativamente, a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07 e pelo laudo pericial de fls. 13/21 (munições 100% eficazes).

A autoria, no entanto, restou controversa.

Ouvido na polícia, o réu declarou que não possuía arma de fogo, e sim somente uma espingarda de pressão, pertencente ao seu falecido pai. O genitor possuía outras armas, mas ele, acusado, já se desfez delas. Sobraram alguns cartuchos, os quais eram recarregados e inúteis porque não tinham eficácia (fls. 52/53).

Em juízo, a testemunha Márcio Alexandre da Cunha, investigador de polícia, afirmou que foi até a residência do réu para cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, encontrou entorpecentes e, em um dos quartos, que estava fechado e que seria do pai do acusado, foram localizadas as munições. O acusado estava na entrada da casa quando da chegada da polícia e acompanhou as diligências. Indagado, o réu disse que o quarto era do seu pai e por isso ficava fechado, sem que ninguém tivesse acesso. Foi o acusado quem abriu a porta do quarto para a entrada dos policiais. Ele informou que seu pai havia falecido e que não mexia nas coisas deste. A autora da denúncia de violência doméstica também estava no imóvel.

Acredita que o genitor do réu morou na residência, pois os pertences dele estavam naquele quarto fechado. A busca e apreensão estava relacionada a delito de violência doméstica e havia denúncia de que existia uma arma de fogo no local. Não se lembra se o réu tinha conhecimento da presença das munições. Ele negou ter arma de fogo (fls. 171/175).

A testemunha Cristina Regina Gomes de Faria Mostaço, investigadora de polícia, disse ter ido dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão decorrente de delito de violência doméstica. Na residência alvo, foi encontrado um cômodo trancado. Pediu para que o réu o abrisse. No interior dele, havia pertences de seu falecido pai. Ali foram apreendidas as munições. O quarto estava trancado com corrente e cadeado. Não se lembra se foi o réu ou sua esposa quem abriu a porta do cômodo. Ele afirmou que as munições eram de seu falecido pai e que não sabia que elas estavam ali. O quarto era bem bagunçado. Não se recorda se as munições estavam à mostra (fls. 176/178).

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a absolvição do acusado.

Nada obstante as munições terem sido encontradas na casa do réu, não restou comprovado que ele tinha ciência a respeito da presença de tal material.

Segundo a prova oral, as munições estavam em um cômodo fechado com corrente e cadeado, sem que ninguém a ele tivesse acesso.

A afirmação de que os cartuchos pertenciam ao falecido pai do acusado é verossímil, na medida em que, como visto, eles estavam guardados naquele quarto, onde, aparentemente, o genitor habitou.

Acresça-se que a investigadora Cristina declarou ser o cômodo "bagunçado" e não se lembrar se as munições estavam à mostra ou facilmente à vista.

Nessas circunstâncias, não está afastada a hipótese de, após a morte do pai, o material ter ficado em algum local de difícil visualização e, por isso, não ter sido descoberto pelo réu.

O teor das declarações prestadas pelo acusado em solo policial não se presta a incriminá-lo.

A uma, porque, quando ele disse que se desfez das armas de fogo do pai e que sobraram munições, não deixou claro sua ciência quanto à presença destas em sua residência (pode ter se referido apenas ao fato de saber que aquelas munições deveriam pertencer ao genitor porque este tinha armas de fogo, sem ciência de que as primeiras ainda ali estavam).

A duas, porque a confissão extrajudicial, isoladamente considerada, não é elemento de prova suficiente para a condenação.

Nesse sentido:

"Sentença absolutória. Apelo ministerial. Condenação por tráfico. Impossibilidade. Confissão em solo policial que restou isolada nos autos. Ausência de outros elementos a corroborar a confissão extrajudicial. Admissão apenas da posse para uso próprio. Condenação pelo art. 28. Possibilidade. Fixada a pena de advertência. Detração anômala. Ocorrência. Apelo ministerial parcialmente provido e julgada extinta a punibilidade pelo cumprimento." (TJSP, Apelação n. 0001175-05.2010.8.26.0220, rel. Souza Nucci, j. 16/12/2013).

Enfim, é provável que as munições pertencessem mesmo ao falecido pai do acusado e que ele ainda não tivesse mexido nos objetos deixados pelo familiar próximo. Desta forma, havendo dúvida quanto à ciência por parte do réu de que havia munições guardadas em sua casa, deve ela militar em favor da defesa.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, para absolver o réu Leandro Jacques Alves da acusação de cometimento do delito descrito no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

Bauru, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA